

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1920/2535

บริษัท รัต กิจ จำกัด
กรมตำรวจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 93

จำเลยที่ 3 เป็นข้าราชการสังกัดจำเลยที่ 1 ได้ติดต่อขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากโจทก์ โดยจำเลยที่ 3 ออกใบสั่งจ่ายน้ำมันให้เจ้าหน้าที่ผู้ขับรถนำไปเติมน้ำมันจากปั้มน้ำมันของโจทก์ การเติมน้ำมันแต่ละครั้งได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ค่าน้ำมันโจทก์จะเรียกเก็บในเดือนถัดไป ซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อการเติมน้ำมันดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 จะอ้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นระเบียบภายในที่ฝ่ายจำเลยจะต้องถือปฏิบัติว่าจำเลยที่ 3 มิได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ หากเป็นการผิดระเบียบก็ต้องว่ากล่าวกันเอง ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต ตามพฤติการณ์ในการปฏิบัติราชการของจำเลยที่ 3 เป็นการแสดงออกว่ากระทำในนามของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ใบสั่งจ่ายน้ำมันที่เป็นต้นฉบับสูญหายถูกทำลายไป สำเนาเอกสารก็รับฟังเป็นพยานได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93(2).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นกรมในรัฐบาลซึ่งเป็นนิติบุคคล ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นข้าราชการสังกัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ในฐานะเป็นตัวแทนได้ ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากโจทก์เป็นเงิน 425,992.58 บาท ขอให้ จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 447,291.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 425,992.58 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ไม่ใช่ ตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยสั่งซื้อน้ำมันหรือรับน้ำมันที่ซื้อ ไปจากโจทก์ดังที่โจทก์ฟ้อง แต่เคยเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยที่ 3 ในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 1 สั่งซื้อจากโจทก์ ซึ่งเป็นคนละจำนวนกับที่โจทก์ฟ้อง ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 425,992.58 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 4 กันยายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาข้อแรกที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้ จำเลยที่ 1 หรือไม่ คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบรับกันว่าพันตำรวจตรีประเกียรติ พรหม

ขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 จังหวัด นครศรีธรรมราช ในขณะที่เกิดเหตุได้ติดต่อขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากโจทก์ โจทก์ตกลงขายให้โดยจำเลยที่ 3 จะออกไปส่งจ่ายน้ำมันให้เจ้าหน้าที่ผู้ขับรถเป็นผู้นำไปส่งจ่ายน้ำมันดังกล่าวไปเติมน้ำมันจากปั้มน้ำมันของโจทก์และการเติมน้ำมันแต่ละครั้งได้ลงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ ส่วนค่าน้ำมันเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าใด โจทก์จะเรียกเก็บในเดือนถัดไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาติดต่อกันเป็นเวลา ประมาณ 2 ปี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ปั้มน้ำมันของโจทก์เป็นการปฏิบัติราชการของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดจำเลยที่ 1 เพื่อประโยชน์ในทางราชการของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อคืออธิบดีกรมทางหลวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้กำกับการกองตำรวจอีกต่อหนึ่ง สารวัตรตำรวจทางหลวงไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจ และโจทก์ก็ไม่ได้ทำสัญญาการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงตกลงกันด้วยวาจาเท่านั้น จำเลยที่ 3 จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เป็นระเบียบภายในที่ฝ่าย จำเลยจะต้องถือปฏิบัติหากเป็นการผิดระเบียบก็ต้องว่ากล่าวดำเนินการกันเองไม่ ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต และแม้สัญญาสั่งซื้อน้ำมันจะมีได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่โจทก์ก็ได้ส่งมอบน้ำมันให้แก่จำเลยที่ 3 ตามใบส่งจ่ายน้ำมันเป็นการชำระหนี้ไปแล้วดังนี้ตามพฤติการณ์ในการปฏิบัติการของจำเลยที่ 3 เป็นการแสดงออกว่ากระทำในนามของจำเลยที่ 1 จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1

ปัญหาข้อที่สองตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตามฟ้องโจทก์หรือไม่ เพียงใด... เห็นว่า ใบส่งจ่ายน้ำมันจำเลยที่ 3 เป็นผู้ออกให้เจ้าหน้าที่ของตน นำไปเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันของโจทก์ แม้จะเป็นสำเนาเอกสาร แต่ก็ปรากฏจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีประกียรติ พรหมธนะ พยานโจทก์และร้อยตำรวจเอก

ชวน แก้วสองดวง พยานจำเลยว่า ต้นฉบับเอกสารเกี่ยวกับการเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมัน
ของโจทก์นี้ได้สูญหายทำลายไปแล้ว จึงรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา93(2) ส่วนเอกสารหมาย จ.6 และ จ.11 เป็นคู่ฉบับ มิใช่สำเนา
เอกสารซึ่งยอดหนี้ค่าน้ำมันตามเอกสารดังกล่าวก็ตรงกับยอดหนี้ค่าน้ำมันที่โจทก์ลง
ไว้ในเอกสารหมาย จ.4 และพันตำรวจตรีประกียรติพยานจำเลยก็เบิกความว่าตนได้
มอบหมายให้สิบตำรวจเอกวัชรศักดิ์เป็นผู้ตรวจสอบยอดเงินค่าน้ำมันกับโจทก์ตาม
ใบส่งจ่ายน้ำมันในแต่ละเดือน โดยสิบตำรวจเอกวัชรศักดิ์เป็นผู้เซ็นรับมอบใบแจ้งหนี้
ตามเอกสารหมาย จ.6 และใบส่งของเงินเชื่อ ตามเอกสารหมาย จ.7ถึง จ.12 อัน
เจือสมกับคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับค่าน้ำมันถูกต้องแล้ว โจทก์จึงส่งใบแจ้งหนี้พร้อมกับใบส่งของ
เงินเชื่อไปให้จำเลยที่ 3 ตั้งฎีกาเบิกจ่าย การปฏิบัติดังกล่าวก็ได้กระทำมาเป็นเวลา
ประมาณ 2 ปีแล้ว โดยไม่มีปัญหา กรณีจึงเชื่อได้ว่าหนี้ค่าน้ำมันที่จำเลยที่ 1 ค้าง
ชำระโจทก์ตามฟ้อง สิบตำรวจเอกวัชรศักดิ์ได้ตรวจสอบยอดเงินถูกต้องแล้ว จึงได้
เซ็นชื่อรับใบแจ้งหนี้ตามเอกสารหมาย จ.6 และใบส่งของเงินเชื่อตามเอกสารหมาย
จ.10 และ จ.11 มาจากโจทก์ เหตุที่มีได้ตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้โจทก์ก็เนื่องจากสิบตำรวจ
เอกวัชรศักดิ์ได้หลบหนีราชการไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2528 และได้ทำลาย
เอกสารหลักฐานการเติมน้ำมันกับโจทก์ ซึ่งร้อยตำรวจเอกชวน แก้วสองดวง
ประธานกรรมการสอบสวนเรื่องสิบตำรวจเอกวัชรศักดิ์หลบหนีราชการ และทำลาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการเติมน้ำมันกับโจทก์ ก็เบิกความตอบทนายความโจทก์ถามค้าน
ว่า จากการสอบสวนข้อเท็จจริงทราบว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่ค้างชำระอยู่ 3
เดือน คือเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม2527 กับเดือนมกราคม 2528 เป็นเงิน
ประมาณสี่แสนบาทเศษ ซึ่งการแสวงหาหลักฐานในเรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏแน่ชัด มิใช่กระทำโดยเลื่อนลอย คำเบิกความของร้อยตำรวจเอกชวนจึงมี
น้ำหนักในการรับฟัง นอกจากนี้ตามหนังสือเรื่องส่งเอกสารเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่

พันตำรวจโทนิมิตร มั่นจันทร์สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 คนปัจจุบันมีมาถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารหมาย จ.46 ก็แจ้งว่าไม่มีหลักฐานใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2527 และเดือนมกราคม 2528 เนื่องจากสืบตำรวจเอกวัชรศักดิ์ ไชยนิลพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่น้ำมันอยู่เดิมนั้นได้เซ็นรับหลักฐานมาจากปั้มแล้วและทำสูญหายไป ขณะนี้หนีราชการไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2528 ยังไม่มาปฏิบัติราชการ แม้โจทก์จะมีได้นำตัวพันตำรวจโทนิมิตรมาสืบเป็นพยาน แต่เอกสารหมาย จ.46 เป็นเอกสารราชการที่ฝ่ายจำเลยแจ้งให้ศาลทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเอกสารในคดี ซึ่งต้องรายงานไปตามความเป็นจริง จึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์ได้หาจำต้องนำสืบพันตำรวจโทนิมิตรแต่อย่างใดไม่ ดังนี้เอกสารหมาย จ.46 จึงสนับสนุนคำพยานหลักฐานโจทก์ให้มีน้ำหนักมั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้ค่าน้ำมันประจำเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2527 และเดือนมกราคม 2528 จากจำเลยที่ 1 ไปเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏหลักฐานตามเอกสารหมาย ล.9 ล.11 และ ล.12 นั้น เห็นว่าเอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นแบบรายการขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากโจทก์ อันเป็นเอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นเอง ซึ่งตรงกับเอกสารหมาย ล.15 ปรากฏว่ายอดเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนเพียง 172,787.54 บาท ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้อง และตามหลักฐานดังกล่าวที่จำเลยนำสืบอ้างอิงมาโจทก์และนางยุพินได้เบิกความเป็นการชำระหนี้ค่าน้ำมันเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน 2527 ตามใบแจ้งหนี้และใบส่งของเงินเชื่อซึ่งเป็นคู่ฉบับตามเอกสารหมาย จ.6 จ.8 และ จ.10 โดยโจทก์ลงรายละเอียดการขายน้ำมันให้แก่จำเลยไว้ในเอกสารหมาย จ.45 ซึ่งก็สมจริง เหตุที่เอกสาร ล.9 ล.11 และ ล.12 ระบุว่าโจทก์ได้รับค่าน้ำมันไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2527 และมกราคม 2528 อาจเป็นดังที่นางสุพินเบิกความว่าใบแจ้งหนี้และใบส่งของเงินเชื่อในระยะหลังนั้น สืบตำรวจเอกวัชรศักดิ์ขอให้ทางฝ่ายโจทก์เว้นชื่องวันเดือนปีไว้เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน ส่วนฉบับของโจทก์คงลงวัน

เดือนปีไว้ตามความเป็นจริง ดังนี้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 อาจลงวันเดือนปีคลาดเคลื่อนไปจากความจริงก็เป็นได้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงมีน้ำหนักมากกว่า พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตามฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาสุดท้ายจะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 ตัวแทนจำเลยที่ 1 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้กับยานพาหนะของสถานีตำรวจทางหลวง 4 นั้น ได้ความจากนางนิตยา ช้อนทอง พยานจำเลยว่ามีข้อตกลงกันระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะตำรวจทางหลวงสำหรับตรวจตราทางหลวงทั่วไปโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออก จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ยินยอมเข้าผูกพันเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันที่ตำรวจทางหลวงใช้ไป และทางปฏิบัติจำเลยที่ 2 ก็ชำระให้โจทก์ตลอดมาโดยตั้งฎีกาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์ที่ต้องจ่ายเงินค่าน้ำมันให้แก่โจทก์ตามข้อผูกพันที่มีอยู่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหม จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3.

(สุทธิ นิขโรจน์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ